

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4035/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด หนองคาย
นาย สุข สรรค์ เหล่า สุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 86

จำเลยนำรถยนต์บรรทุกของนายจ้างชนไม้หวงห้ามให้แก่นายจ้าง เป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่นายจ้างของจำเลย ในการกระทำความผิดฐานมีไม้ยางแปรรูปของกลางไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 48, 73, 74, 74 จัตวา ธิบของกลางและจำยสินบนนำจับแก่ผู้จับตามกฎหมาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 48, 73, 74 จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี ของกลางริบคำขออนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73 วรรคสอง(1)ที่แก้ไขแล้ว ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 จำคุก 2 ปี 8 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาข้อกฎหมายของจำเลยเพียงว่า การกระทำของจำเลยเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดของผู้อื่นฐานมิไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งไม้ยางอันเป็นไม้หวงห้ามของกลางหรือไม่ในการวินิจฉัย ข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นลูกจ้างของนางขวัญเรือนได้นำรถยนต์บรรทุกของนายจ้างไปบรรทุกไม้ยางแปรรูปอันเป็นไม้หวงห้าม จำนวน 185 แผ่น ปริมาตร 8.08 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หวงห้ามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีไว้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ และได้เฝ้าไม้แปรรูปดังกล่าวไว้จนถูกเจ้าหน้าที่จับและยึดไม้แปรรูปดังกล่าวเป็นของกลางศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติดังกล่าวนายจ้างของจำเลยเป็นผู้มีไม้แปรรูปของกลางไว้ในครอบครองอันจะต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ แต่จำเลยรู้อยู่แล้วว่า ไม้ยางของกลางเป็นไม้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีไว้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ยังขึ้นขนไม้ของกลางให้แก่นายจ้าง การกระทำของจำเลยเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่นายจ้างของจำเลยในการกระทำความผิดฐานมิไม้ยางแปรรูปของกลางไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86"

พิพากษายืน

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>